

RECURSO CÍVEL Nº 5082818-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: DIEGO DE CARVALHO ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPF. INCIDÊNCIA. DOBRAS (“DOBRA DE EMBARQUE/DSR”). VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER dos embargos, vez que tempestivos, e NEGAR PROVIMENTO a eles. Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5082818-12.2024.4.02.5101

510015046954 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5082818-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: DIEGO DE CARVALHO ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo demandante [evento 39, EMBDECL1], ao argumento de omissão no acórdão [evento 35, RELVOTO1 e evento 35, ACOR2] em que foi conhecido e parcialmente provido o recurso interposto pelo mesmo [evento 24, RECLNO1] e, assim, mantendo a sentença [evento 8, SENT1] para julgar improcedente o pedido de exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, da rubrica dobras (“dobra de embarque/DSR”).

Sustenta, em suma, omissão do acórdão, tendo em vista o alegado caráter indenizatório da rubrica dobras (“dobra de embarque/DSR”), considerando a negação e desprovisionamento do recurso ao relator e o entendimento jurisprudencial exarado em outras turmas recursais da mesma Seção Judiciária. Ademais, requer que seja sanada a omissão quanto ao deferimento da gratuidade de justiça.

Não foram oferecidas contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 36 e 39].

O recurso em tela é de motivação vinculada, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Quanto aos vícios apontados, não há, na decisão embargada, contradição ou omissão a ensejar embargos aclaratórios.

Com efeito, no acórdão [evento 35, RELVOTO1 e evento 35, ACOR2], foi esclarecido que esta c. 6ª Turma Recursal tem entendido que a rubrica “dobra de embarque/DSR” tem natureza remuneratória, sujeita, portanto, à incidência de imposto de renda (Processo 5004970-59.2023.4.02.5108, julgado em 20/05/2024, Relatora Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO; Processo 5002043-10.2024.4.02.5101, julgado em 03/04/2024, Relatora Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE e Processo 5002582-28.2024.4.02.5116, julgado em

3/12/2024, Relatoria Juíza Federal KARLA NANJI GRANDO). Inclusive a questão foi pacificada pela Turma Regional de Uniformização, PUIR nº 5016322-98.2024.4.02.5101, sessão de 21/10/2024, conforme ementas citadas expressamente no voto.

Ressalte-se que, como expressamente mencionado no voto e na Súmula da TRU a respeito da matéria, a TNU, quando do julgamento do PEDILEF 5005602-56.2021.4.02.5108, abordou tão somente a natureza da rubrica "folgas indenizadas", as quais não se confundem com as chamadas "dobras" e equivalentes, como pretende fazer crer o embargante.

Não há omissão, portanto.

Já no que diz respeito à suposta omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita, observo que, na realidade, apesar de o recorrente inserir pedido de concessão de gratuidade de justiça na peça recursal, acabou recolhendo as custas alguns dias depois, o que se entende como desistência do pedido, por preclusão consumativa.

Não obstante, apenas a título argumentativo, observo que o peiddo não foi acompanhado de documentos ou informações capazes de autorizar a **gratuidade**, porquanto as fichas financeiras anexas à inicial comprovam que a demandante, ora recorrente, obteve vencimento líquido superior a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, conforme [evento 1, CHEQ6].

O benefício da gratuidade de justiça não é concedido automaticamente. Em que pese a sua ampla utilização, ainda é medida excepcional à regra do pagamento das custas.

O valor supera o parâmetro objetivo suscitado pelo **Enunciado nº 125 do FOREJEF da 2ª Região**: *à parte com renda igual ou inferior a 40% do valor-teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social é assegurado o direito à gratuidade de **justiça** (art. 790, § 3º, da CLT); acima desse valor, o interessado precisa comprovar a necessidade (art. 99, § 2º, do CPC).*

Portanto, não há que se falar em direito do recorrente à gratuidade de justiça.

Assim sendo, manifestamente não se cuida da ocorrência de omissão ensejadora, em tese, de embargos de declaração (art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e art. 1º da Lei nº 10.259/2001), mas de manifesto propósito de rediscutir o mérito da decisão, situação incompatível com a via processual eleita.

Nessas condições, **VOTO no sentido de CONHECER dos embargos, vez que tempestivos, e NEGAR PROVIMENTO a eles.** Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. **Intimem-se.**